

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4693/2545

นายประติษฐ์ ผดุงสินธุ์
นายवाद เกาอ่อน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1709

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 95, มาตรา 130, มาตรา 183

การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในเอกสารประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 130 บัญญัติให้ผู้เชี่ยวชาญอาจแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ แล้วแต่ศาลจะต้องการ เมื่อพันตำรวจโท ป.ทำความเห็นในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ตายเป็นหนังสือมาแล้ว โดยให้ความเห็นว่าลายมือชื่อเขียนไม่คงที่ไม่อาจลงความเห็นใด ๆ ได้เช่นนี้ การให้พันตำรวจโท ป.มาเบิกความประกอบรายงานอีกจึงไม่มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงแห่งคดีแต่อย่างใด คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจึงเป็นดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า พันัยกรรมของผู้ตายเป็นพันัยกรรมปลอมหรือไม่ ซึ่งพันัยกรรมปลอมกับพันัยกรรมที่สร้างขึ้นโดยกลฉ้อฉลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะพันัยกรรมปลอมไม่มีผลบังคับเป็นพันัยกรรมแต่อย่างใด ส่วนพันัยกรรมที่สร้างขึ้นโดยกลฉ้อฉลมีผลบังคับเป็นพันัยกรรมได้ แต่อาจจะถูกศาลสั่งเพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอเมื่อผู้ทำพันัยกรรมตายแล้ว นอกจากนี้พันัยกรรมที่ได้สร้างขึ้นโดยกลฉ้อฉลมีผลบังคับได้ เมื่อผู้ทำพันัยกรรมมิได้เพิกถอนพันัยกรรมนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1709 ฉะนั้น ประเด็นข้อพิพาทที่ว่าพินัยกรรมของผู้ตายเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ จึงมิได้รวมถึงการใช้กลฉ้อฉลหลอกลวงให้ผู้ตายทำพินัยกรรมด้วย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องขอและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายประดิษฐ์ ผดุงสินธุ์ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายเจียด เกาอ่อน ผู้ตาย ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า นายเจียด เกาอ่อน ผู้ตายเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนางจวด เกาอ่อน ซึ่งเป็นยายของผู้ร้อง ผู้ตายมีบุตร 1 คนคือผู้คัดค้าน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 ผู้ตายถึงแก่กรรม โดยมีทรัพย์สินมรดกหลายรายการและมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก ในวันที่ 1 กันยายน 2538 มีการเปิดและอ่านพินัยกรรมฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2529 ให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านฟัง ณ ที่ว่าการอำเภอกระทุ้ง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตามพินัยกรรมดังกล่าวผู้ตายตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการแรกว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเพื่อระบุให้พ้น

ตำรวจโทประจวบควรขจร ผู้เชี่ยวชาญของศาลที่ได้ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ตาย ในพินัยกรรมมาเบิกความประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ผู้คัดค้านแถลงต่อศาลว่าหมดพยานบุคคลที่จะนำสืบ แต่จะขอส่งพินัยกรรมไปให้กอง พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมว่าเป็นลายมือชื่อของ นายเจียด เกาอ่อน หรือไม่ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ส่งพินัยกรรมไปทำการ ตรวจพิสูจน์ หลังจากกองพิสูจน์หลักฐานรายงานผลการตรวจพิสูจน์มาว่า ลายมือชื่อ "นายเจียด เกาอ่อน" ในพินัยกรรมและสำเนาพินัยกรรมเปรียบเทียบกับลายมือชื่อ ของนายเจียด เกาอ่อน ตามเอกสารตัวอย่างแล้วปรากฏว่ามีลักษณะการเขียนคล้าย กัน แต่เนื่องจากการตรวจลายมือชื่อที่เขียนไม่คงที่ไม่อาจลงความเห็นใด ๆ ได้ ผู้คัดค้านจึงยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมเพื่อระบุให้พันตำรวจโทประจวบ ควรขจร ผู้ ซึ่งทำการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวมาเบิกความประกอบรายงานการตรวจพิสูจน์อีก ซึ่งใน การที่ศาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อในเอกสารนี้ ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 130 บัญญัติให้ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวอาจแสดง ความเห็นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ แล้วแต่ศาลจะต้องการ ฉะนั้นเมื่อพันตำรวจ โทประจวบทำความเข้าใจในการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อของผู้ตายเป็นหนังสือมาแล้ว โดยให้ความเห็นว่าลายมือชื่อเขียนไม่คงที่ไม่อาจลงความเห็นใด ๆ ได้ เช่นนี้ การให้ พันตำรวจโทประจวบมาเบิกความประกอบรายงานอีกจึงไม่มีประโยชน์ต่อการ วินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงแห่งคดีแต่อย่างใด คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้าน ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมจึงเป็นดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการที่สอง ผู้ตายทำพินัยกรรม เพราะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้คัดค้านต่อสู้คดีว่าลายมือชื่อของผู้ ตายในพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อปลอม ซึ่งการปลอมลายมือชื่อรวมถึงการไม่เต็มใจ หรือถูกหลอกลวงฉ้อฉลให้ทำพินัยกรรมด้วย จึงต้องวินิจฉัยปัญหาเรื่องผู้ตายทำ

พินัยกรรมเพราะถูกกลั่นแกล้งด้วย เห็นว่า ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า พินัยกรรมที่ผู้ร้องนำมายื่นคำร้องขอจัดการมรดกของผู้ตายเป็นพินัยกรรมปลอม เพราะลายมือชื่อในพินัยกรรมมิใช่ลายมือชื่อของผู้ตาย แต่เป็นลายมือชื่อที่ผู้ร้องได้ปลอมแปลงขึ้นเพื่อหวังผลในมรดกของผู้ตายเท่านั้น ศาลชั้นต้นจึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า พินัยกรรมของผู้ตายฉบับลงวันที่ 2 ตุลาคม 2529 เป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ ซึ่งพินัยกรรมปลอมกับพินัยกรรมที่สร้างขึ้นโดยกลั่นแกล้งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะพินัยกรรมปลอมไม่มีผลบังคับเป็นพินัยกรรมแต่อย่างใด ส่วนพินัยกรรมที่สร้างขึ้นโดยกลั่นแกล้งมีผลบังคับเป็นพินัยกรรมได้ แต่อาจจะถูกศาลสั่งเพิกถอนได้เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอเมื่อผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว นอกจากนี้พินัยกรรมที่ได้สร้างขึ้นโดยกลั่นแกล้งมีผลบังคับได้ เมื่อผู้ทำพินัยกรรมมิได้เพิกถอนพินัยกรรมนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงกลั่นแกล้งนั้น ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1709 ฉะนั้น ประเด็นข้อพิพาทที่ว่าพินัยกรรมของผู้ตายเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่จึงมิได้รวมถึงการใช้กลั่นแกล้งหลอกลวงให้ผู้ตายทำพินัยกรรมด้วย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่รับวินิจฉัยปัญหาเรื่องผู้ตายทำพินัยกรรมเพราะถูกกลั่นแกล้งนั้นชอบแล้วฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการที่สาม พินัยกรรมของผู้ตายเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ร้องกับพวกร่วมกันปลอมลายมือชื่อของผู้ตายในพินัยกรรม ฝ่ายผู้ร้องมีนายปิยะ เสียมหาญ นายปริญญา เสียมหาญ นางสาวจันทนา ศรีทอง และนายแพทย์ชูเกียรติ ฐิตะดิลก ซึ่งเป็นพยานในพินัยกรรมผู้พิมพ์พินัยกรรมและแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพของผู้ตายในวันทำพินัยกรรมตามลำดับมาเบิกความยืนยันว่า ผู้ตายลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าตน โดยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และมีการถ่ายภาพไว้ ส่วนผู้คัดค้านมีตัวผู้คัดค้านและนายสุทัศน์ ประภาสมาเบิกความเป็นพยานว่า ในปี 2528 ผู้ตายมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มือสั่น ตามองไม่ค่อยเห็นหูตึง ในปี 2529 ผู้ตายชรามากไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้

อ่านหนังสือไม่ออก เห็นชื่อได้อย่างเดียว ข้อความในพินัยกรรมหลายตอนไม่ถูกต้อง ภาพถ่ายมีข้อพิรุธ ที่ผู้ตายจับปากกา 2 ด้าม แสดงว่าผู้ตายลงชื่อหลายครั้งในเอกสาร หลายฉบับเห็นว่า พยานทั้งสี่ของผู้ร้องเป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นในการที่ผู้ตายทำ พินัยกรรมเป็นคนกลางไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียกับคู่ความฝ่ายใด และเบิกความ สอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำพินัยกรรมของผู้ตาย ตาม ภาพถ่ายเป็นภาพผู้ตายกับพยานทั้งหลายที่ร่วมในการทำพินัยกรรมซึ่งผู้คัดค้านเองก็ ยอมรับว่าเป็นภาพของผู้ตายในขณะที่ทำพินัยกรรม การที่มีภาพถ่าย 2 ภาพ ผู้ตายถือ ปากกาสีน้ำเงินส่วนอีก 9 ภาพผู้ตายถือปากกาสีชมพูก็มีใช่เป็นข้อพิรุธเพราะผู้ตายลง ลายมือชื่อไว้หลายแห่ง ในพินัยกรรมมีลายมือชื่อผู้ตายถึง 5 แห่ง และพินัยกรรมอีก ฉบับก็มีลายมือชื่อผู้ตายอีก 4 แห่ง นอกจากนี้ตามภาพถ่ายที่ผู้ตายถือปากกาสีชมพูก็ มีปากกาสีน้ำเงินวางอยู่บนโต๊ะแสดงว่ามีการใช้ปากกาทั้งสองด้ามในการลงลายมือชื่อ ประการสำคัญที่สุดเมื่อผู้ตายอยู่ร่วมในขณะที่ทำพินัยกรรมแล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะต้อง ปลอมลายมือชื่อผู้ตายในพินัยกรรมอีก ทั้งรายงานของผู้เชี่ยวชาญศาลในการตรวจ พิสูจน์ลายมือชื่อผู้ตายในพินัยกรรมเปรียบเทียบกับลายมือชื่อผู้ตายตามเอกสาร ตัวอย่างที่ผู้คัดค้านส่งไปตรวจพิสูจน์ก็รายงาน ว่า เปรียบเทียบกันแล้วก็มีลักษณะการ เขียนคล้ายกัน แต่เนื่องจากเป็นการตรวจลายมือชื่อที่เขียนไม่คงที่จึงไม่อาจลงความ เห็นใด ๆ ได้ อันแสดงว่าไม่มีข้อพิรุธในลายมือชื่อของผู้ตายแต่อย่างใด พยานหลัก ฐานของฝ่ายผู้ร้องจึงมีน้ำหนักมากกว่าฝ่ายผู้คัดค้าน น่าเชื่อว่าลายมือชื่อผู้ทำ พินัยกรรมในพินัยกรรมเป็นลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้ตาย พินัยกรรมจึงชอบด้วย กฎหมาย มีผลบังคับได้ ฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการที่สี่ ที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 711 ตำบลป่าตอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ตเป็น ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 711 ดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้าน มิใช่เป็นทรัพย์สินมรดก

ของผู้ตายนั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตาม
พินัยกรรมเท่านั้น มิใช่พิพาทกันในเรื่องทรัพย์มรดกตามพินัยกรรม จึงไม่มีประเด็น
พิพาทว่าทรัพย์ใดเป็นมรดกหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ไม่รับวินิจฉัย ปัญหาเรื่อง
ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 711 ว่าเป็นมรดกของผู้
ตายหรือมิใช่นั้นชอบแล้วฎีกาของผู้คัดค้านข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านประการสุดท้าย ผู้ร้องสมควรเป็นผู้
จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ โดยผู้คัดค้านฎีกาว่า ผู้ตายแบ่งที่ดินให้ผู้ร้องใช้อยู่
อาศัยแต่ผู้ร้องก็ขายที่ดินนั้นไป ผู้ร้องไม่ช่วยจัดงานศพของผู้ตาย ไม่นำเงินที่เหลือ
จากงานศพของผู้ตายไปทำบุญถวายวัดและร่วมกับพวกปลอมพินัยกรรมนั้น เห็นว่า
ได้วินิจฉัยมาแล้วว่าพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมของผู้ตาย มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย
มิใช่พินัยกรรมปลอมซึ่งตามพินัยกรรมดังกล่าวข้อ 5 กำหนดให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการ
มรดกของผู้ตาย ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายที่จะเป็นผู้จัดการมรดก
และเป็นผู้รับพินัยกรรมของผู้ตายด้วย การที่ผู้ร้องขายที่ดินที่ผู้ตายยกให้ไปหรือไม่
นำเงินที่เหลือจากงานศพของผู้ตายไปทำบุญถวายวัดก็เป็นสิทธิโดยชอบของผู้ร้องที่
จะกระทำเช่นนั้น มิใช่เป็นความประพฤतिที่เสื่อมเสียแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำ
สั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านทุกข้อฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประสพสุข บุญเดช-สมชาย พงษ์ธา-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ